

Condiciones generales

Trabajos noobjeto de la contratación

No serán objeto del presente Contrato de servicios, la integración con terceras aplicaciones o servicios web no indicados, la migración de datos no indicada en el listado del apartado **Propuesta económica**, así como la puesta en marcha de otros servicios/productos suministrables por ADVANTYS AI, SL y no detallados en este documento.

Si se requiriera acciones adicionales que no estén plasmadas en este documento, se generará una cotización adicional que deberá ser aceptada por el cliente, y cuyo estudio por parte de ADVANTYS AI, SL y aceptación por parte del cliente no podrá ser vinculante en modo alguno con el proyecto al que hace referencia este Contrato.

Queda expresamente excluido del alcance del presente contrato, cualquier trabajo que sea requerido para el cumplimiento del objeto del contrato que implique:

- Cambios o ampliación a la funcionalidad actualmente soportada o especificada en el Contrato; en el entendido, sin embargo, que cualesquier modificaciones acordadas, serán mediante convenios por escrito.
- Cambios o correcciones sobre sistemas y programas no expresamente incluidos en el Contrato; cualesquiera modificaciones acordadas será mediante convenios por escrito.
- La prestación de servicios adicionales a los SERVICIOS objeto del presente Contrato, salvo que exista acuerdo previo y por escrito de ADVANTYS AI, SL y el Cliente, al omitirse funciones y/o actividades en el proceso de análisis, definición y diseño o por causas que impliquen resolver o poner en riesgo la terminación del proyecto.

Datos sistemas del cliente

Los datos y procesos sujetos a nuestro proyecto son responsabilidad del cliente. A este respecto, es el cliente quien es responsable del correcto registro y mantenimiento de los datos en los sistemas existentes. Aún si existen procesos por parte del software utilizado garantizando la seguridad y la disponibilidad de la información albergada en sus servidores, el acuerdo respaldo de los datos corresponderá al cliente, que deberá realizar periódicas copias de seguridad de los mismos.

Aceptación términos uso de plataformas externas

El cliente declara conocer y aceptar los términos y condiciones presentadas por las diferentes plataformas tecnológicas publicados en sus respectivas webs para los servicios otorgados.

El cliente debe abonar en tiempo y plazo directamente a cada una de las plataformas en modelo SaaS (Software as a service) por el uso de sus aplicaciones. En caso de no cumplimiento, expresamente se autoriza a que tanto las plataformas contratadas como ADVANTYS AI, SL puedan suspender los servicios en cualquier momento. Es también responsabilidad del cliente la protección de sus claves de acceso a la solución, así como a sus equipamientos utilizados con la solución (teléfonos móviles, ordenadores, etc.) y la protección de los mismos frente a robos de datos, identidad, etc. mediante los medios oportunos (antivirus, firewalls, protocolos de cambios de contraseñas, nivel de complejidad de contraseña, mejora de factor de autenticación, etc.)

Documentación e información para el proyecto.

Los documentos de trabajo preparados durante el proyecto en el análisis y mapeo de las de adecuaciones en las herramientas, códigos y programación, son propiedad de ADVANTYS AI/ADVANTYS AI, SL, comprenden información confidencial y se mantendrán en poder de ADVANTYS AI, SL.

Para poder desarrollar el proyecto por parte de ADVANTYS AI, SL, el cliente debe proporcionar toda la información y documentación de procesos que ADVANTYS AI,SL considere necesario analizar. Dicha información suministrada será de uso exclusivo para el objeto del contrato y será eliminada por parte de ADVANTYS AI, SL una vez finalizado el proyecto a partir del momento en que no sea necesario su mantenimiento.

Servicios de actualización

Los diferentes módulos que conforman el ERP pueden evolucionar con nuestras funcionalidades dentro de cada módulo. El uso o no de dichas actualizaciones es una decisión por parte del cliente, ya que no implicarán un coste para él ni le forzarán a un cambio en su estructura de costes al usar un servicio SaaS. Las actualizaciones son anunciadas por los canales de comunicación propios de ADVANTYS AI, SL y/o cualquiera de las plataformas contratadas, y su existencia implica una extensión automática al soporte de los mismos. En caso de necesidad de formaciones AdHoc, estas no están contempladas y deben ser requeridas por parte del cliente.

Renuncia del proyecto

La cancelación del proyecto por alguna de las partes debe ser notificada por escrito fehaciente a la otra parte en la dirección indicada en las condiciones particulares.

En caso de resolución anticipada por parte del cliente ADVANTYS AI, SL, no procederá a la devolución de ninguna cantidad pagada hasta ese momento, siendo obligación del cliente realizar el pago de forma íntegra de los hitos que se estén trabajando en ese momento. Para ello se utilizará como referencia la información del avance del proyecto almacenada en el gestor de proyectos utilizado durante la implantación. En caso de resolución por parte de ADVANTYS AI, SL, esta se compromete a la devolución de las cantidades pagadas hasta la fecha por parte del cliente, siempre que éste no utilice ninguna de las soluciones implantadas hasta ese momento. En el supuesto de que el cliente sí utilice la parte ya implantada, en aquel caso en que el cliente optará seguir la implantación con otro proveedor, ADVANTYS AI, SL se compromete a la devolución en los siguientes 90 días tras la notificación de la cancelación del 20% de la cantidad total cobrada en concepto de ayuda al cambio.

Para el cobro de dicha cantidad, el cliente deberá aportar la factura de servicios del nuevo proveedor, donde realiza los hitos que quedan pendientes, el presupuesto de los trabajos a realizar y el justificante de pago.

Proyecto a coste fijo

Se conviene que los servicios prestados por ADVANTYS AI, SL tendrán un coste fijo para el cliente conforme se ha suscrito las condiciones particulares.

Todos los precios que en el presente contrato se estipulen por parte de ADVANTYS AI, SL con la debida aprobación del cliente, tendrán el carácter de permanecer a "precio fijo" durante todo el proyecto, no existiendo cargos adicionales sin importar los casos se puedan presentar. Asimismo, cualquier coste adicional que se requiera agregar en el transcurso de la implantación, tendrá que ser presentado formalmente por escrito y posteriormente autorizado por el cliente, además de que el objeto de su existencia no deberá ser algo que pudiese afectar al propósito original de la relación contractual, la cual es el correcto funcionamiento del ERP, sino únicamente serán solicitudes adicionales derivadas de configuraciones extraordinarias y/o contrataciones de terceros que no estén escritas en el alcance original del "Presente Documento".

Confidencialidad

Las Partes convienen en que cualquier información que le sea proporcionada o que lleguen a conocer por cualquier medio escrito, verbal, visual o electrónico, marcada o no como confidencial, será considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obliga a no usarla para así o revelarla a terceros personas. En caso de que la información confidencial de una parte a la que tenga acceso a la otra parte llegara a hacerse del conocimiento de terceras personas por causas imputables a cualquiera de ellas y/o su personal y/o sus subcontratistas, la parte que haya revelado esta información será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte.

Si alguna de las partes recibe un requerimiento de autoridad competente para divulgar la información confidencial a que se refiere la presente cláusula, deberá dar aviso a la otra parte de manera inmediata y oportuna, a fin de que dicha parte realice lo que a su derecho convenga, por lo que no será responsable de violar la confidencialidad en este caso.

La obligación de confidencialidad derivada de este instrumento estará vigente de manera indefinida a partir de su fecha de firma, por lo que en caso de incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, la parte que incumpla será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte.